

개 선 요 구

38

제 목 자회사 이사회와 관련된 사항

관 계 부 서 □□□□실

구 분 위탁관리

내 용

1. 업무개요

공사 □□□□실 ◆◆◆◆◆는 「직제규정시행세칙」 [별표3]의 부서별 업무분장에 따라 우리 공사 자회사인 ○○○○○○○○(주), ●●●●●●●●(주), ◎◎◎◎◎◎(주)(이하 “자회사”라 한다.)의 운영 및 관리, 주주권 행사, 이사회 결의 및 승인에 관한 사항 등을 총괄¹¹²⁾하고 있으며, 우리 공사가 발기인으로서 자회사 3사를 설립¹¹³⁾ 시 각 자회사 운영에 필요한 기본적 사항을 정하기 위하여 자회사의 「정관」을 수립한 바 있다.

자회사 각 3사의 「정관」¹¹⁴⁾ 제20조는 이사의 수를 최대 6인으로 정하고, 제36조 및 제37조에서는 자회사의 사장이 이사회 의장이 되도록 하고 이사회 소집 권한을 부여하고 있으며, 제38조는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성을 자회사 이사회 의결 요건¹¹⁵⁾으로 정하고 있는데, 이는 최초

112) 해당 업무는 최초에는 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ에서 담당하였으며 ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ, □□□□실 순으로 이관되었음

113) ○○○○○○○○(주)는 2017.12.21., ●●●●●●●●(주)는 2019.11.25., ◎◎◎◎◎◎(주)는 2019.11.22. 각각 설립 되었음

114) 각 자회사(○○○○○○○○(주), ●●●●●●●●(주), ◎◎◎◎◎◎(주)) 별 독립된 정관이 있으나 내용이 동일하므로 통칭함

115) 공공기관의 운영에 관한 법률 및 공사 정관은 재적이사 과반수 출석 및 재적이사 과반수 찬성으로 가중된 의결 요건을 취함

자회사 「정관」 제정 시의 검토(안)¹¹⁶⁾에 따른 것이다.

당시 〰〰〰〰〰〰 및 〰〰〰〰〰〰에서 수립한 ‘자회사의 「정관」 검토(안)’에서는 자회사 설립등기 시까지 이사 채용이 미완료 될 경우를 대비하기 위해 이사 정원을 6인 이하로 두고, 자회사 설립 초기임에 따른 중요 결정사항이 다수 존재함을 감안하여 출석이사 과반수의 찬성으로도 의사회 의결이 가능하도록 설정하였음을 명시하고 있다.

또한 각 자회사가 설립 이후 조직과 정원을 관리하기 위해 수립한 「직제규정」 제4조 제1항에서는 이사를 상임·비상임으로 구분하고 같은 규정 제9조 [별표3]의 정원표에서는 상임이사를 3인으로 정하고 있는데, 「정관」 제20조에서 정하는 이사는 최대 6인이므로 자연히 비상임이사는 최대 3인이 되며 현재 자회사 3사의 이사회는 상임과 비상임이사를 각 3인을 최대 정수로 하여 운영하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

감사원이 배포한 ‘공공부문의 내부통제 내실화를 위한 자체감사활동 가이드라인’¹¹⁷⁾에 따르면, 기관장 등 고위 관리자가 내부통제를 우회하거나 미비점을 방치하는 것을 방지하기 위해서는 이사회 등의 관리감독기구가 독립적인 위치에서 관리감독을 수행할 수 있어야 하고, 이를 위해 관리감독기구가 기관장으로부터 독립적으로 운영되고 있는지와 기관장의 영향력을 차단하기 위해 대책을 마련하고 있는지의 여부를 점검하도록 하고 있으며, 기관장이 이사장¹¹⁸⁾을

116) 〰〰〰〰〰〰-356(2017.11.24.) ‘〰〰〰〰〰〰 주식회사 정관작성검토’

〰〰〰〰〰〰-3871(2019.11.20.) ‘항공보안 전문 자회사 정관 작성 검토’

〰〰〰〰〰〰-3872(2019.11.20.) ‘□□□□시설관리 전문 자회사 정관 작성 검토’

117) 공공부문의 내부통제 내실화를 위한 자체감사활동 가이드라인 17p. 원칙2 관리감독기구는 내부통제시스템에 대한 관리 감독업무를 수행한다.

겸하고 있는 경우 이사회는 관리감독기구로서의 역할을 수행하기에 본질적 한계가 있음을 유의해야 한다고 적시하고 있다.

아울러 상법 제382조의3에서 이사는 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며 총 주주의 이익을 보호하여야 한다고 정하여 주주에 대한 충실의무를 이사에게 부여하고 있으며, 같은 법 393조에서는 이사 상호 간 위법부당을 발견하여 그 시정을 요구할 수 있는 이사의 감시권을 부여하고 있다.

즉, 자회사는 공직유관단체로서 이를 참고하여 기관의 목표 달성에 도움이 되도록 기관 내 효과적인 내부통제시스템을 구축·운영하여야 하고, 공사 또한 자회사의 이사회가 독립적인 위치에서 관리감독을 수행할 수 있고 상법에 따른 이사의 감시권과 충실의무가 잘 실현될 수 있도록 이사회를 구성·운영하는 안을 정관 등에 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공공기관의 운영에 관한 법률(이하 “공운법”이라 한다.) 제24조 제3항에서는 상임이사 수를 기관장을 포함한 이사 정수의 1/2미만으로 하도록 규정하여 이사회가 경영진에 대한 감시와 내부통제의 기능을 수행하도록 하고 있는데, 정부의 ‘공공부문 비정규직의 정규직화 정책’에 따라 우리 공사와 유사한 시기에 자회사를 설립한 타 공기업의 사례를 살펴본 결과, 모두 [표]와 같이 공운법을 준용하여 자회사의 이사회를 구성하였으며 우리 공사의 자회사 3사와 같이 상임·비상임이사를 동수로 두고 운영하는 사례는 찾아볼 수 없었다.

118) 가이드라인에서 ‘이사장’이란 용어를 사용하였으나, 문맥상 이는 ‘이사회 의장’을 일컫는 말이다

[표] 공기업 자회사 별 이사회 구성내역

연번	자회사	모회사	설립일	비고	이사회 구성
1	AA	KK	2019.1.22.	공직유관단체	상임4인, 비상임5인
2	BB		2017.9.13.	공직유관단체	
3	CC		2020.3.4.	공직유관단체	
4	DD	LL	2019.5.9.	기타공공기관	상임3인, 비상임4인
5	EE		2018.6.26.	공직유관단체	상임2인, 비상임3인
6	FF	MM	2019.3.25.	-	-
7	GG		2019.3.25.	기타공공기관	상임1인, 비상임2인
8	HH		2019.12.5.	-	-
9	RR	NN	2018.12.21.	-	상임1인, 비상임2인
10	JJ		2018.12.21.	-	상임1인, 비상임2인

특히 KK의 자회사인 AA, BB, CC은 모두 [표] ‘연번 1, 2, 3’과 같이 이사를 9인으로 하고 그 중 상임이사를 4인으로 정하고 있었으며, LL의 자회사인 DD와 EE의 경우에도 [표]의 ‘연번 4, 5’와 같이 이사의 정수는 상이하나 상임이사의 정수가 비상임이사의 정수에 미치지 못하도록 설정하는 등 모든 공기업 자회사는 상임이사의 정수가 이사회의 1/2미만이 되도록 구성하여 이사회에 의한 내부통제를 도모하고 있었다.

반면, 우리 공사 자회사의 경우 현 정관에 의해 상임이사와 비상임이사의 수가 동일하고 출석이사 과반수의 찬성만으로 의결이 가능한 구조가 형성되어 주주 이익에 반하는 상임이사의 판단에 대한 이사회의 제지가 어렵고, 사장에게 이사회의 의장직과 이사회 소집 권능을 부여하여 관리감독기구로서 이사회의 독립성이 저해되며, 이사의 감시권과 충실의무가 충분히 작동하지 못하는 등 주주 이익이 우선적으로 반영되기 어려운 경영 환경이 조성되어 있다고 판단된다.

특히 감사일 현재(2025. 11. 19) 자회사 최초 설립 이후 이미 8년이 경과하여 자회사 설립 초기라 볼 수 없고, 설립등기도 모두 완료되어 이사 정원을 6인으로 제한한 설립 당시의 이사회 구성이나 이사회 의결방법을 유지할 필요가 소멸하였음에도 별도의 조치를 취하지 않고 있으므로, 자회사 「정관」을 개정하여 내부통제기구로서 이사회 감시권과 독립성을 확보하고 주주에 대한 이사의 충실의무 이행을 담보할 필요가 있다.

관계부서 의견 □□□□실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 □□□□실장은 자회사 상임이사의 정수가 이사회 1/2미만이 되도록 이사 정수를 확대하시고, 이사회 의장은 비상임이사 중에서 선임될 수 있도록 하시며, 이사회 의결 요건이 재적이사 과반수의 출석 및 찬성으로 강화될 수 있도록 자회사 정관을 개정하시기 바랍니다. (개선)